

(class action, Codice civile)

INTERESSI DIFUSI

STATUS

LIBERTÀ

ACTIVE VANTAGE

POTESTÀ

DIRITTI POTESTATIVI

DIRITTI SOGGETTIVI

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE = gli uomini, i soggetti nel suo centro di imputazione (destinatari)

una che non possono prescindere dal carattere insostituibile oggettivo del diritto; sono invece degli effetti giuridici ricolti, delle norme, al fatto rilevante per il diritto

(= responsabilità genitoriale = potere-obbligo)

(si esaminano nell'esercizio di un potere. ES: recano o risolvono)

ONERE

1264 (es: notificazione al debitore ceduto) in caso di inosservanza si incorre nelle perdite di un potere concesso dall'ord.)

PASSIVE SITUATION

SOGGETTIVITÀ

(ci diritti potestativi) alle potestà (notizie notizie di etere)

OBLIGO

(per soddisfare interesse di chi è titolare del diritto soggettivo corrispondente) o propter rem in conseguenza dell'effettivazione di un bene → spese condamnabili

OBLIGATIONE

(Pretese, che si sostengono in poteri e facoltà attribuite dalle norme giur. - cioè del diritto oggettivo - a determinati soggetti o persone, in funzione del soddisfacimento di taluni interessi ritenuti meritevoli di tutela giuridica).

relativi o di credito

(rapporto obbligatorio unilaterale o bilaterale e pers. conimp.) o plurilaterale

assoluti

su beni immutabili (potestà open ingenuo) della personalità

reali (= potestà) (hanno ad oggetto - vale a dire: il bene oggetto di tutela è - l'utilizzazione economica di una cosa, come porzione materiale del mondo esterno, percepibile dai sensi e suscettibile, appunto, di formare oggetto di diritti → 810)

INTERESSE LEGITIMO

(Riguarda i rapporti tra i privati e la PA, nel senso che i privati hanno interesse rilevante giuridico e che la PA esplichi la sua attività in modo conforme alla lex. La tutela si sostanzia nell'annullamento atto illegittimo o emanazione di quello rifiutato → TAR e Cons. di Stato o nel risarcimento del danno da parte della PA → TAR e Cons. di Stato che ha violato l'int. legitt. (anche senza annullam. - (S.U. 2000 + S.U. 2015)

PROBLEMA DELL'ABUSO DEL DIRITTO

Es: 833, 1438, 1375 → recesso improponibile delle banche, per carute, da aperture di credito; recesso Renault (v. sent.)

TUTELA

pr. di effettività, tutela giuridica, mezzi di tutela (prestiti, risarcimento, inibitoria, satisfattiva), sent. costitutive, di accertamento, di condanna → tutte esecutive, citazione, etica, convenuto, prova, giudicato